



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ה חשוון תשע"ח

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

פרשת בשלח

קבלת שבת מוקדמת

נושאי השיעור: קיבל שבת מוקדם אם יכול לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה | התרת נדרים על קבלת שבת | דין פירות שנקטפו בהיתר לאחר שקיבל עליו שבת | גדר 'שליח לדבר עבירה' | הבדלה על הכוס בבין השמשות לאונן | לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה קודם זמן רבינו תם | בן חור'ל שביקש מישראל חבירו לעשות לו מלאכה ביום טוב שני | זילותא דשבת

מגדים (משפלות זכר סק"ג) מאריכים בזה, ויש כמה נפק"מ בין השיטות.

ד. התרת מוקצה כשקיבל שבת מוקדם

והנה התעוררתי לעצמי וחשבתי, מה יהיה הדין באדם שקיבל שבת שאמר לחבירו שעדיין לא קיבל שיקטוף לו פירות, האם יהיה מותר לאכול מן הפירות הללו? שלכאורה הרי בזמן שקיבל על עצמו שבת פירות אלו הוקצו לאיסור ואינו רשאי לאכול מהן.

וחיפשתי וראיתי שדנים בזה האחרונים. החוות יאיר בספר מקור חיים (על הפ"ק ס"ט) כותב בפשיטות שבמוקצה לא נאמר דין זה, וכיון שפירות אלו הוקצו בעת קבלת שבת ממילא לא הותרו לו בכך שחבירו קטף אותם בהיתר מן העץ.

המבואר בדבריו, שמוקצה אינו נקבע רק מזמן בין השמשות אלא מתחילת זמן איסור המלאכה, שהרי כל דין 'מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכל השבת' - וכגון שהיה כלי ובו מטבעות בתחילת השבת שהכלי הוא בסיס לדבר האסור והוא מוקצה. והיינו שמשמעות 'מוקצה' היינו שהוא מקצה את הדבר מ'דעתו'. למרות שבאמצע השבת הוא כבר לא מוקצה [- מחמת שסיבת המוקצה נעלמה], כיון שהוקצה בבין השמשות הוא מוקצה לכל השבת. וכדברי המקור חיים כותב גם בשו"ת התעוררות תשובה בפשטות לגבי תוספת יום טוב.

ה. 'מיגו דאתקצאי' רק מבין השמשות

והאמת, שיש לי סברא לומר שאינו מוקצה, שהרי מוקצה היינו בבין השמשות - שכל יהודי אסור בעשיית מלאכה [- שאם יעשה מלאכה בזמן זה הוא ספק סקילה מדאורייתא], ואם כן כשמגיע בין השמשות - אין כל הזדמנות שהמוקצה הזה ישתנה עד לאחר השבת. אף על ידי אמירה לגוי. אולם אותו אחד שקיבל עליו שבת בתוספת, הרי אין כאן 'מיגו דאתקצאי' - שהרי עצם הדבר שמישהו אחר יכול ללכת ולקטוף את הפירות הללו - מראה שלא הקצה מדעתו. שהרי המוקצה הוא גם מחמת דעת בני אדם, וכיון שאחרים עדיין יכולים לעשות מלאכה זו ממילא אינו מקצה את הפירות הללו מדעתו.

ואכן מצאתי בפרי מגדים (פי' דעת אש"ל אגריס ס"ק יח) שכותב במפורש שמיגו דאתקצאי מתחיל רק בבין השמשות. אך שם לא מבאר את דבריו.



א. אמירה לאחר כשקיבל עליו שבת מוקדם

מרן השלחן ערוך (סימן כסג סעיף ז) פוסק: "יש אומרים, שמי שקבל עליו שבת קודם שחשכה מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה". ובבית יוסף שם מביא שהוא מחלוקת הרשב"א וז"ל. ויש אריכות גדולה לבאר את שיטת הרשב"א וז"ל, וכתבתי על כך באריכות אך אכמ"ל.

למעשה, מרן פסק כדעת הרשב"א (ובמיוחד לזכ"ל). להתיר למי שקיבל עליו שבת לומר לחבירו לעשות לו מלאכה. ואמנם הר"ן (ובמיוחד לזכ"ל) ס"ד: ד"ה ומלאכיהם) הקשה עליו, אך הבית יוסף שם משיב על דבריו - בכך מבאר גם את שיטת הרשב"א - שכיון שאם היה רוצה לא היה מקבל עליו שבת, לפיכך יכול לבקש מחבירו לעשות לו מלאכה. ונחשב לו כשעת היתר. אכן הב"ח (נאות ג' ד"ה כסג ס"ק) מאריך לדחות את דברי הבית יוסף, ועימו עוד הרבה מהאחרונים המפללים בדבריו, שהרי הוא עצמו למעשה כבר נאסר בעשיית מלאכה.

ב. התרת נדרים על קבלת שבת

האליה רבה (ס"ק לח) כותב לבאר בדברי הבית יוסף, שקבלת שבת היא מדין נדר, ומועיל לזה התרה. ואם כן כיון שיכול בעצמו להיות מותר בעשיית מלאכה על ידי התרה, יכול גם לבקש מאחר לעשות לו מלאכה. אולם המתבונן בלשון הבית יוסף יראה שלא משמע כן בדבריו, שהרי כתב: "שאם לא היה מקבל שבת הוא עצמו היה מותר לעשות לו מלאכה" - דהיינו, שאין זה מחמת שיכול כעת להתיר את נדרו, אלא מחמת שהיה יכול להימנע מקבלת שבת זו.

ולגופו של ענין אם מועיל התרת נדרים לזה או לא, יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים, ורובם סברו שמועיל התרה לזה, וכך פוסק אאמו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה (פ"ח א'). ועל כל פנים זהו דוחק להוכיח מדברי מרן שדין קבלת שבת הוא מדין נדר. ואכמ"ל.

ג. זמן איסור מלאכה לכל ישראל

הב"ח והט"ז (ס"ק ז) מבארים בדרך אחרת את שיטת הרשב"א, שהנה חז"ל אסרו 'אמירה לגוי', ואיסור זה הוא בזמן שהקב"ה אסר מלאכה לכל ישראל מה שאין כן בזמן תוספת שבת שאמירה לגוי מותרת, הוא מחמת שאינו זמן איסור מלאכה לכל ישראל. ממילא הוא הדין שמותר לומר לחבירו לעשות עבורו מלאכה בזמן זה. והמחצית השקל (ס"ק ל) והפרי

ונראה שגם בלשון מרן השלחן ערוך "מותר לומר לחבירו לעשות לו מלאכה" - יש לומר שהוא גם להתיר מוקצה, שהרי אם נאמר שבמוקצה הדין שונה, הרי נצטרך לומר על הרבה דברים שהן יוצאים מן הכלל, כגון מאכל שאינו ראוי לאכילה קודם בישול וחבירו בישלו לאחר שהוא קיבל עליו שבת, שאסור לאוכלו בשבת, ועוד כיו"ב. ומרן בעצמו לא כתב שום חילוק בזה. ואכן לאחר מכן מצאתי שבשו"ת מנחת שלמה (תני"א סי' מ"ז) להגרש"ז אויערבאך דן בנושא הזה, ומביא שם את המקור חיים ומאידך את הפרי מגדים, ונוטה לדברי הפרי מגדים. וכותב על כך, שמסתמת דברי השלחן ערוך והפוסקים משמע שהיתר לומר לחבירו הוא גם במוקצה. ע"ש.

ו. קבלת שבת של רוב הציבור

והנה אפשר לעשות קבלת שבת בכמה אופנים, כשאומרים 'ברכו' או מתפללים ערבית, או כשאומרים 'בואי כלה' - לדעת רבינו האר"י (נ"א ע"ז ח"י ע"ב פסקת ויאל), או כשאומרים 'מזמור שיר ליום השבת' - לדעת מרן השלחן ערוך (סי' נ"א ס"ה). בכל אופנים אלו אם קיבל עליו שבת יכול לומר לחבירו לעשות מלאכה. וכן אין חילוק אם קיבל עליו שבת בציבור או ביחיד, וכמ"ש בעולת שבת (ס"ה). וכן כתב בשלחן ערוך הגאון רבי זלמן (ס"ה). אולם יש קבלת שבת שבה אינו רשאי לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, היא קבלת שבת של רוב הציבור, שאז גם היחיד נגרר אחר רוב הציבור וגם חבירו אסור בעשיית מלאכה. ובוזה יש לומר בפשיטות שמותר לציבור אחד שקיבל עליו שבת לומר לציבור אחר לעשות להם מלאכה, כיון שהם עדיין לא קיבלו עליהם שבת.

ז. קושיית הפני יהושע

בשו"ת פני יהושע (ח"א ח"ד סוף סי' ג) הקשה קושיא עצומה על הדין הזה. שהנה דין הוא ש'אין שליח לדבר עבירה' ואיתא בגמרא (נבא מלעז י: ובלאגוים ט"ז) שאם השליח אינו בר חיובא באותו הדבר - אזי שיש שליח לדבר עבירה. ואם כן מקשה הפני יהושע, שעל פי זה הלא חבירו שלא קיבל עליו שבת, נחשב לאינו בר חיובא, שהרי אינו חייב בשמירת שבת עדיין כיון שלא קיבל עליו שבת, ואם כן יש שליח לדבר עבירה והמעשה מתייחס למשלח, ולמה שלא נאמר שלוחו של אדם כמותו.

ומאז שהפני יהושע כתב את הקושיא הזו כל האחרונים מאריכים לדון בה, וחלקם אף חולקים על פסק השלחן ערוך מחמת קושיא זו. אך יש לזה כמה יישובים. הגאון רבי זלמן (בקונטרס אחרון) כתב ליישב מאוד יפה, וכמו כן הגאון שואל ומשיב כתב ליישב על זה, ואכמ"ל. אבל יש יישוב מפורסם מאוד של הבית מאיר שאמנם כותב את דבריו לעניין אמירה לגוי, אבל הוא שייך לנושא שלנו. [בסוף דבריו הבית מאיר מביא את הפני יהושע, ואני לא מבין למה לפי הפשט שלו הוא לא כותב שקושיית הפני יהושע מתורצת] ושם הוא כותב, ששליח לדבר עבירה היינו שהמעשה עצמו הוא מעשה של 'עבירה' - דהיינו שודאי ה' מתעב את המעשה הזה. כגון אדם שאומר לשליחו שיהרוג א פלוני שהמעשה הוא נתעב בפני עצמו. אבל בשבת הלא המעשה עצמו שנעשה בשבת אינו נחשב מעשה מתועב, רק עשייתו בשבת היא נחשבת מתועבת בזה אין אומרים שליח לדבר עבירה. וביאור הדבר, הלא לשפוך מים לגינה בשבת הוא אסור בשבת, אולם אם פותח את הברז מערב שבת והמים זורמים להם בכל מהלך השבת אין בזה משום מעשה איסור בשבת, כלומר לא הפעולה היא האסורה אלא רק על ידי העושה אותה יש איסור, אם כן במקום כזה אין זו נקראת שליחות כלל, וממשיכה היא להיחשב מעשה של השליח ולא של המשלח. וממילא מתורצת קושייתו של הפני יהושע.

ח. לבקש מחבירו שהוציא שבת לעשות לו מלאכה

והנה יש לדון מה יהיה הדין במוצאי שבת. וראשית כל יש מחלוקת בין הרמ"א (ס"ה) להלבוש (והנה במשנה נבדק סי' ס"ה). שלהרמ"א מוצאי שבת הוא כל שכן מערב שבת, כיון שההיגיון אומר שבמוצאי שבת יכול לומר "ברוך המבדיל וכו'" ולהוציא שבת בעצמו. אולם הלבוש כותב שנהפוך הוא, שבמוצאי שבת דינו יותר חמור, ואם עדיין לא בירך ברכת המזון של סעודה שלישית שאכן אינו יכול לבקש מחבירו לעשות לו מלאכה. והרבה אחרונים חולקים עליו, והמגן אברהם (ס"ה) שואל למה זה קשור לברכת המזון. אולם החתם סופר (נבא לשלחן ערוך) כותב לבאר את דברי הלבוש, שהנה אם הוא יבוא ויאמר "ברוך המבדיל וכו'" קודם ברכת המזון אין זה נחשב שבידו להוציא מעליו את השבת [וכמו שאמרנו לגבי ערב שבת שיכול להתיר את נדרו] כיון שבכך יפסיד את אמירת 'רצה והחליצנו' בברכת המזון [- והאמת היא

שהאחרונים דנים בהלכה זו במי שאמר 'ברוך המבדיל' קודם ברכת המזון אם יאמר 'רצה', ומוכיחים מדברי הלבוש הללו שלא יוכל לאומרו], ועל כן הלבוש מדגיש את ברכת המזון בכדי שיוכל לבקש מחבירו לעשות לו מלאכה במוצאי שבת. ומאידך משמע שאם היה זה לאחר ברכת המזון ודאי שרשאי הוא לומר לחבירו שכבר הוציא שבת לעשות לו מלאכה דאורייתא.

ט. הבדלה על הכוס בבין השמשות

ובנידון דידן יש לדון עוד במי שמקפיד שלא להוציא את השבת קודם זמן רבינו תם. והנה ראשית כל, אין כל ספק שגם מי ששומר את דברי רבינו תם, שרשאי להבדיל על הכוס אף קודם זמן רבינו תם. שהלא איתא בגמרא בברכות (כ"ה) מבדיל אדם על הכוס בשבת, ונפסק להלכה בשלחן ערוך (נ"א ס"ה), אולם פסק שם מרן כדעת רוב הראשונים, שסוברים שהוא רק בשעת הדחק. אאמ"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר ח"ו (ח"ד סימן ל"ג אות ב והלאה) כתב שאפשר להשתמש עם הלכה זו באונן. ואכן בבית מדרשו קרה שבאו אלי אנשים בשבת שנפטרו להם קרוב בשבת. והוריתי להם כדעת אאמ"ר, שהיה מורה שיתפללו ערבית בשקיעה, ובבין השמשות לעשות הבדלה [- ללא נר]. וכתבתי על כך בהלכה ברורה (סוף חלק ד') והבאתי את כל השיטות בנושא הזה. וביאור הדבר, שאם לא יעשה כן, וימתין מלהתפלל ערבית עד למוצאי שבת, הרי שהוא נכנס למחלוקת אם יש לו תשלומין, שהרי ברגע שיוצאת השבת הרי שהוא פטור מן המצוות. ועוד כמה שאלות, ואכמ"ל.

לפני שנים אירע לאחד שלמד עימי בישיבת 'חברון' שבתו ע"ה נהרגה ביום טוב. והיה בעיות שרק למחרת בצהרים קברו אותה. וכשהלכתי לנחם אותו פגשתי שם תלמידי חכמים גדולים שלמדו אז בתקופה ההיא ב'חברון', וכיום הם משמשים כר"מים בישיבות גדולות. ושאלתי אותו מה הוא עשה במוצאי יום טוב עם הנושא של ערבית והבדלה. ואמר לי שהפסיד את תפילת ערבית ושחרית, אך לאחר הקבורה הבדיל על הכוס. ואני אמרתי לו שהנושא הזה לא כל כך פשוט, והתחלתי להסביר לו את יסוד ההלכה אם הוא דין תשלומין וכו' ואת כל המחלוקת בזה בראשונים, פלפול עצום. ובאותו הזמן ישבו כל התלמידי חכמים והתעורר דיון הלכתי במשך שעה שלימה. לאחר שסיימתי ניחמתי, והלכתי לדרכי.

לאחר כשעה התקשר אלי אותו אב שכול, ואמר לי שלאחר שהלכתי דיברו שם בהתפעלות איזו למדנות, איזה פלפול, איזה חקירות וסברות יפות, והם אמרו עוד "שאבא שלך בטח לא היה שמח לשמוע שאתה מדבר בצורה כזו"... כששמעתי כך אמרתי לו: "מה?! הרי כל מה שאמרתי, כל החקירות והפלפולים והסברות כתובים ביביע אומר!!"

י. לומר לחבירו לעשות לו מלאכה קודם זמן רבינו תם

ואם כן להבדיל על הכוס מבעוד יום הוא רק בשעת הדחק, אולם גם מי ששומר על רבינו תם שהרי המנהג הוא כהגאונים, יכול להבדיל על הכוס קודם זמן רבינו תם. [- מלבד שיש ראשונים שמתירים להבדיל על הכוס מבעוד יום לכתחילה, כשיטת הרמב"ם ודעימיה. ושכן מבארים האחרונים בדבריו] והרבה אנשים אינם יודעים את זה.

למעשה אאמ"ר כך היה נוהג בעצמו בכל ימיו, שהיה מתפלל ערבית ומבדיל על הכוס קודם זמן רבינו תם. אך בשנותיו האחרונות היה מתעב מעט. ולפני כן בתל-אביב, וכן כשהיה גר ברחוב ז'בוטינסקי, היה אוכל סעודה שלישית בבית הכנסת ומיד לאחר מכן היו מתפללים ערבית ומבדיל על הכוס [- ואף היה מברך ברכת מאורי האש] והיה חוזר במכונית לביתו קודם זמן רבינו תם. כיון שהוא היה מחמיר בזה רק בדאורייתא. ואותו אחד שהדליק את הנר עליו בירכו בהבדלה, הוא לכשעצמו לא היה מחמיר את רבינו תם והיה נוהג את מנהג הגאונים.

בשעתו כשהתגורר בתל-אביב היה לו שיעור קבוע בבני ברק מיד לאחר רבינו תם, ואם היה ממתין לצאת לדרך רק לאחר זמן רבינו תם היה צריך לאחר את השיעור. והיה אומר לנהג - שלא היה שומר רבינו תם - שיקח אותו לשיעור. וכששם ליבו שכשפותח את הדלת נדלק האור היה מבקש מהנהג שיפתח לו את הדלת.

ולכאורה אולי יש לומר שהוא דומה לנידון דידן, שאף כאן אאמ"ר עדיין לא הוציא את השבת, ומבקש מאחר לעשות לו מלאכה בזמן זה שהוא תוספת שבת. אכן אם נעמיק בזה נראה שאינו דומה כלל. שהנה מי שקיבל עליו שבת מבעוד יום וחבירו לא קיבל עדיין, הרי ודאי הוא שחבירו לא עשה איסור בכך שלא קיבל עליו שבת. וממילא מותר לו לעשות מלאכה, ואם כן הוא היתר גמור לחבר. אולם במוצאי שבת, המחמיר כרבינו תם כיון שסבור שכך צריך להחמיר כרבינו תם, ולדעתו גם החבר צריך להחמיר על עצמו,

על כן יש לומר, שאינו יכול לבקש מחברו לעשות עבורו מלאכה במוצאי שבת קודם זמן רבינו תם, כיון שלדעתו חבירו עושה איסור. והרי הוא כמי שאומר לשכנו החילוני בשבת שידליק לו את האור כיון ש"בין כה הוא לא שומר שבת"... וזה ודאי שאינו נכון.

יא. תענית יום הכיפורים יומיים לבני חו"ל לחומרא

ולכאורה נושא זה תלוי בטור בהלכות יום הכיפורים (פי' מילה). שהנה בגמרא (ראש השנה כא.) מובא שהיו אמוראים שהיו רגילים להתענות שני ימים ביום הכיפורים בחו"ל. והטור שם מביא שהיו חסידי אשכנז רגילים לעשות שני ימים יום כיפורים לחומרא. וכותב עליהם, שמי שנוהג שני ימים יום הכיפורים שאסור לו לומר לחבירו שאינו נוהג בזה לעשות לו מלאכה, ואם אמר, אסורה המלאכה עד ליום השני בכדי שיעשה.

ונראה מזה, שהמחמיר בשני ימים ביום כיפור סובר שזו חומרא בעלמא, ובכל זאת רואים שהטור החמיר ואמר שאסור לומר לחבירו, הוא הדין צריך להיות בנידון דידן, שאסור לומר לחבירו קודם זמן רבינו תם לעשות לו מלאכה. מאידך, אם הדין שהמחמיר סובר שהוא חובה מן הדין, וטעם ההיתר הוא "מפני הסכנה" וכמו שהובא בגמרא שם, אם כן ביום כיפור אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, אולם כאן בנידון של זמן רבינו תם - מותר לו לומר לחבירו לעשות לו מלאכה.

יב. בן חו"ל המבקש מבן א"י לעשות לו מלאכה ביו"ט שני

ושאלה זו נידונה כבר בעניין יום טוב שני, עוד מזמן המהריק"ש, והאחרונים שדנו בזה עסקו בעיקר בבן ארץ ישראל שחי בחו"ל. לשיטתם שסוברים, שחייב לשמור שני ימים משום מראית העין בלבד. אולם לגבי בן חו"ל שחי בארץ ישראל, החיד"א מביא בזה מחלוקת, וכותב בסוף דבריו: "ועיין בשו"ת זרע אברהם" - וסתם ולא פירש מהי דעתו. [- שו"ת זרע אברהם' הוא רבי אברהם יצחקי שחי לפני כשלוש מאות שנה ושימש כאב"ד 'חברון', וחי בתקופת מהר"ם בן חביב, גינת ורדים, מהר"י פאראג'י, ועוד גדולי הדור ההוא, ובשו"ת גינת ורדים רואים הרבה משא ומתן שהיה ביניהם]. ודנים בזה האחרונים ההם, במקום שכן חו"ל מבקש מבן א"י לעשות לו מלאכה ביום טוב שני, שהגינת ורדים אסור, ומביא שם תשובה מאחד מפוסקי הדור שגם אסר בזה. וראייתו היא מהלכות יום הכיפורים. וסובר ששם הוא חומרא בעלמא, ועל כן מי שאינו מקיים שני ימי יום הכיפורים, שלמרות שיכול לעשות יום אחד, ועם כל זאת אם נוהג שני ימים אסור לו לבקש מחבירו לעשות לו מלאכה, כל שכן בנידון דידן, שכן חו"ל אסור מעיקר הדין בעשיית מלאכה, ודאי שאם יבקש מישראל חבירו שאסור.

לעומת זאת בשו"ת זרע אברהם מאריך בזה, ושם מוכיח שהנוהגים להתענות שני ימי יום הכיפורים הם סוברים שמן הדין כן הוא, וסבירא להו שלפיכך אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה.

והנה, הגאון הרב וואזנר בשו"ת שבט הלוי מביא את השאלה הזו, והוא לא ראה את האחרונים הללו, אלא למד פשוט בראשונים [- מהר"ם מרוטנבורג והגהות מיימוניות] שהובאו בטור ובית יוסף בהלכות יום הכיפורים, שאלה שעשו שני ימים יום הכיפורים הוא מן הדין, ועל כן הוא אסור לומר לחבירו.

ואכן המתבונן בדברי הרמ"א בדרכי משה (סוף סי' רסג) יראה שמפורש בדבריו שהחוב להתענות בחו"ל בשני יום הכיפורים הוא מן הדין, ועל כן אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, שהרי עושה מלאכה שלא כדין ועל כן אסור לומר לו. אולם מי ששומר רבינו תם הוא כדרך חומרא בעלמא, על כן מותר לומר לחבירו לעשות לו מלאכה קודם זמן רבינו תם.

יג. רבינו תם מעיקר הדין

ואני מאוד מתפלא על כך, משום שאני לא מכיר כיום אחד ששומר רבינו תם מעיקר הדין, אלא כולם סוברים שזו חומרא בעלמא, שהנה כולם בליל שבת נזהרים מלעשות מלאכה כבר בשקיעה. [- ואמנם יש שמועה שאומרת שכשהאדמו"ר מסאטמר הגיע לארץ הוא נסע ברכבו לאחר השקיעה וזרקו עליו אבנים, ושאלתי הרבה חסידים והכחישו את זה. ובנוסף על כך, בשו"ת דברי יואל בעצמו כותב שאסור לעשות נגד שיטת הגאונים, והוא לא כותב את זה על ארץ ישראל אלא על אמריקה. ובשו"ת מהר"י שטייף יש כרוז שפורסם בארצות הברית שכל גדולי הרבנים בארצות הברית חתומים עליו, ועמם גם האדמו"ר מסאטמר והגר"מ פיינשטיין ועוד, שכותבים לשמור את זמן רבינו תם, ומאידך שלא להקל בזה ביום שישי. ואמנם אמר לי חסיד אחד, שהאדמו"ר מצאנו גם היה בסוד העניין, ועיקרו של המכתב היה

לשמור את רבינו תם במוצאי שבת, אולם האדמו"רים והרבנים האחרים התנו שיהיה כתוב שם שלא להקל בזה ביום שישי, והאדמו"ר מסאטמר לא התכוון לזה, אבל מדבריו בשו"ת שלו רואים להיפך וכמ"ש]. ואף אם יבוא אחד ויאמר שסובר כשיטת רבינו תם בין להקל ובין להחמיר ודלא כשיטת הגאונים, נאמר לו שהוא חצוף, כיצד הוא מעיז פניו להכריע בין הגאונים לרבינו תם? וכי אנו יתמי דיתמי יכולים להכריע בין הראשונים? אמנם מרן פסק כשיטת רבינו תם, אך מאידך יש את המנהג, ואי אפשר להתעלם ממנו. ועל כן רצוי מאוד לשמור על שניהם לחומרא.

ועל כן גם אאמו"ר שאחד מנושאי הדגל שלו היה שיש לשמור את זמן רבינו תם לחומרא, היה מיקל לומר לאחר שאינו שומר על רבינו תם לעשות לו מלאכה. הנהג שלי ר' אברהם שלומי שיחי' שבמשך שנים שימש כנהגו האישי של אאמו"ר מרן זצוק"ל, סיפר לי שהיה בא להתפלל עם מרן ב'ז'בוטינסקי בליל שבת, ומרן היה מבקש ממנו שיבוא בשבת ברגל קודם צאת השבת כדי שמיד לאחר ערבית יקח אותו לביתו ברכב קודם זמן רבינו תם. ואני ראיתי את זה בעיני כשהיה גר בתל-אביב. והיינו שמעולם לא הכריע כרבינו תם רק לחומרא. והוא קיבל את זה שיש הרבה אנשים שאינם שומרים רבינו תם.

מאידך היה ממליץ לשמור על זמן רבינו תם, וכמו שזכרתי מעשה באשה מעוברת שבסוף יום הכיפורים מעט זמן קודם רבינו תם, היה לה קשה מאוד, ושאלה אותו אם צריכה להמתין, ואמר לה שתטוף את פיה במים, ולא התיר לה לאכול ולשתות!! [- והאמת שאני לא מבין למה בבין השמשות של רבינו תם לא התיר לה משום ספק ספיקא לקולא].

יד. זילותא דשבת

ויש לשאול, כיצד מי שעדיין אצלו שבת ושומר על רבינו תם, יכול ליסוע עם מי שאינו שומר רבינו תם, הרי יש כאן 'זילותא דשבת'. שהרי כשהומצאו הרכבות באירופה לפני כמאתיים שנה, והרכבת היתה עובדת על קיטור, ומי שעולה על הרכבת לא היתה לכך כל משמעות וגרימת חילול שבת כלל מלבד תשלום דמי הנסיעה, אולם אם אינו צריך לשלם מסיבה כלשהיא, החתם סופר בזמנו שהיה גדול הדור וכולם היו ממושמים לו, והוא קבע שזה אסור משום שזהו 'זילותא דשבת'. ומאז ועד היום האיסור הזה קיים ב"ה. וגם כיום אף אחד לא מעלה בדעתו לעלות על אוטובוס גם כשהוא על ידי גויים וכיו"ב. ואכן והנה אני כתבתי במי שצריכה ללכת לטבילה, והוא רחוק, ורוצה שבעלה יקחנה במכונית לשם, והלא היא חייבת לקבל שבת בהדלקה המוקדמת. וכמו שכתב בשלחן ערוך (סי' רסג ס"ד). שרשאי בעלה לקחתה, משום שעצם הדבר שעדיין יש בחוץ אנשים שנוסעים - מה שייך 'זילותא דשבת'?! וזה גם הטעם שאאמו"ר היה נוסע קודם רבינו תם ולא חשש לזילותא דשבת הוא משום שהרי כולם נוסעים. [- מלבד מה שסבר שיש להחמיר רק בדאורייתא וזילותא דשבת הוא דין דרבנן].

מאידך גיסא, פעם אחת היה יהודי אחד בחו"ל שהיה בבית מלון, ואני נסעתי במכונית לבקר אותו שם והיה זה ליל יום טוב שני, וסיפר לי שרכש באיזו מסעדה שם מראש את הארוחה שלו, ורוצה ללכת לשם ברגל עם אשתו, אך כיון שזה רחוק מדאי רוצה שאקח עימי במכונית את התינוק שלהם. ואכן עשיתי לו את הטובה הזו. לאחר זמן הגעתי לארץ וסיפרתי את זה לאאמו"ר מרן זצוק"ל, ואמר לי שהייתי צריך לסרב "וכי התינוק אינו יהודי?!" שאל "הרי הוא גם תושב חו"ל, וגם הוא חייב ביום טוב שני".

והיה לי באחד החגים האחרונים שאלה, בתושבי חו"ל שהיו גרים ליד, והזמינו אותם לאכול במקום רחוק ביום טוב שני, והבעל נפל למשכב בערב יום טוב, ולא היה להם לאכול כלל, והתירתי להם שישראל יקח אותו במכונית לשם, משום שהוא שעת הדחק. אולם כנראה שאאמו"ר מחמיר בזה וביאור טעמו הוא, כיון שיודעים שהוא תושב חו"ל ממילא עדיין יש זילותא. פעם הוא אמר לי יותר מזה, בבן א"י שעולה על מטוס לחו"ל בשעה ארבע אחר הצהריים של יום טוב שני, וכשמגיע לשם יהיה כבר לילה אם מותר לעשות כן או לא. אז שמעתי בזה מהגר"ש אלישיב והגרש"ז אויערבאך שיש להתיר בזה. אולם מאאמו"ר שמעתי שדעתו לאסור בזה, וסבר שאסור לצאת מגבולות הארץ עד שיצא יום טוב שני. וטעמו הוא, כיון שבמטוס יש עוד רשעים תושבי חו"ל המחללים יום טוב שני, אם כן עדיין יש מראית העין בפניהם למרות שהם רשעים המחללים את יום טוב.



הלכה ברורה

הרב יצחק מאזוז
בית ההוראה "חווה דעת"

הכשר תנור מבשרי לשימוש חלבי

שאלה: האם ניתן להכשיר תנור בשרי לשימוש חלבי כגון אפיית פיצה?

שאלה: כיצד מכשירים תנור בשרי על מנת לאפות בו עוגת גבינה?

תשובה: יש לנקות היטב את התנור על ידי חומר פוגם, כגון מסיר שומנים וכיוצא בזה, לאחר מכן יש להפעיל את התנור בחום הגבוה ביותר, כעשרים דקות - חצי שעה, בערך. ויש אומרים שצריך שעה. והעיקר הוא שיהיה ידוע לנו שכל דפנות התנור התחממו היטב, ואז אפשר לאפות בו עוגה חלבית או פיצה וכדומה.

ולכתחילה ימתין עשרים וארבע שעות בין אפיית הבשר לאפיית החלב, אבל אם הזמן דחוק אפשר להקל אף ללא המתנת כ"ד שעות.

מקורות:

אופן הכשרת התנור מבוואר בהרחבה בשו"ת יביע אומר ח"ה (חיו"ד סי' ז). ושם נתבאר שימתין קודם הכשרתו כ"ד שעות. וע"ע להרמ"א (יו"ד סי' קכ"א ב"ב) וצ"ע בספר מעין אומר (ח"ד פ"א סי' כד) בשם הניקוי פוגם את הטעם.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

תשובה: האשכנזים נוהגים להימנע מהכשרת תנור מבשר לחלב, מחשש מכשול. ורק אם הכשיר את התנור לפסח, אפשר להעבירו גם מבשר לחלב.

אבל הספרדים לא נהגו להחמיר בזה, ומותר להכשיר תנור בשרי לאפיית מאכלים חלביים. וכן להיפך.

מקורות:

כתב במגן אברהם (או"ח סי' תקט ס"ק יא) שיש מנהג (אצל האשכנזים) שלא מכשירים כלים מבשר לחלב ומחלב לבשר, כיון שחוששים שמא יתרגלו כל הזמן להכשיר מאחד לשני, ויכולים חלילה לבוא לידי שכחה ויבואו לבשל ולאכול בשר בחלב. ומכל מקום כתב בשו"ת חתם סופר (סי' קי) שאם מכשירים את הכלי לפסח, אגב ההכשרה שלו לפסח, אפשר גם להעביר אותו מחלב לבשר או להיפך. וכן פסק במשנה ברורה (סי' תנ"א ס"ק יט).

אבל מרן החיד"א במחזיק ברכה (או"ח סי' תקט ס"ק ב) כתב, שאנחנו הספרדים נוהגים להקל בזה, ומותר להכשיר כלי מבשר לחלב ולהיפך, ולא חוששים לטעות שיכולה לקרות. (וע"ע בשדי חמד אסיפת דינים מערכת ה' אות לו). וכן פסק מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בכמה דוכתי בספריו הבהירים.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

צערו של הרמב"ם

דהיינו כשהרמב"ם אמר בתחילה שזה נמצא במסכת גיטין, הוא לא סתם אמר, אלא באמת היא נמצאת במסכת גיטין, רק שהרמב"ם באותה שעה לא מצא את זה. ואחר כך הרמב"ם נזכר שהיא גם ביבמות. ובאמת הכסף משנה מציין לגיטין, אבל זה נמצא גם ביבמות. והראה לי שאמו"ר מרן זצוק"ל שזה כתוב בספר 'מבחר כתבים לרבי מתתיהו שטראשוו' [בנו של הרש"ש הוצאת מוה"ק עמוד קי].

לאחר זמן מה נכנסתי אל הגר"ש אלישיב זצוק"ל שהיה בקי עצום בש"ס ופוסקים, ודיברנו בדברי תורה, והוא ידע שאני עובד על תשובות הרמב"ם [שו"ת פאר הדור] ושאל אותי אם אני מכיר את אגרת הרמב"ם הזו, ואם אני יודע למה הרמב"ם התכוון. אמרתי לו שכן, אבל אני רוצה לשמוע קודם מה הרב אומר על זה... והרב אלישיב השיב שחיפש ולא מצא, ונראה לו שיש שם איזו טעות, ונתחלפו מסכתות גיטין ויבמות. ובאמת יש הלכה כזו במסכת יבמות. ואמר לי על הלכה אחרת שנמצאת במסכת יבמות. פתחנו את הגמרא וראינו את הדברים וכו'.

לאחר מכן אמרתי לו שאאמור"ל לא אמר כך, אלא הוא אמר שהאגרת היא על ההלכה של שחט בו רוב שנים וכו', ולא צריך להחליף את הגירסא כמו שאמר. ושהלכה זו מופיעה גם בגיטין וגם ביבמות. והרב אלישיב היה מאוד מופתע. הוא בדק וראה את כל הדברים, ואז שאלתי אותו אם הוא מסכים עם הדברים? שהרי לפי זה לא צריך לשנות את הגירסא ולתקן. הוא חשב לרגע, ואז הוא אמר לי "לא, אני חושב שאני צודק..." אך הוא לא הסכים לומר לי מפני מה הוא חושב כך.

ואז שאלתי אותו אם אני יכול לכתוב את מה שהרב אומר ומה שאמו"ר אומר, ולפרסם את זה בבוא היום. השיב לי תכתוב, והקורא ישפוט...

לפני כארבעים שנה כשהייתי בחור צעיר מצאתי דבר מאוד מעניין, באגרות הרמב"ם מובאת איגרת הרמב"ם ומסופר בה מעשה (אגרות הרמב"ם, דפוס אמסטרדם כ, א): שבא אליו רבי פנחס הדיין והביא איתו את ספרו של הרמב"ם 'הלכות רוצח מספר נזיקין', והרמב"ם מספר שרבי פנחס אמר לו: "תקרא הלכה זו!" קראתי. אמרתי לו: "מה ספק יש בזה?" אמר לי: 'היכן מקומה?' אמרתי לו: 'במקומן, במסכת סנהדרין או מכות'. אמר לי: 'חיפשתי ולא מצאתי'. והרמב"ם כותב השתוממותי כמו שעה ואמרתי לו אני זוכר בגיטין, והוצאתי גיטין ולא מצאתי. היה לרמב"ם צער גדול "תמהתי ונבהלתי, הוא יצא, ואני נזכרתי מקומה במסכת יבמות". הרמב"ם מתאר איך הצטער מזה עד שגמר בדעתו לעשות חיבור חדש, שבו יכתוב מקור לכל הלכה והלכה. הרמב"ם לא הספיק לעשות זאת, אבל רבינו דון וידאל די טולושא שהיה נאמן ביתו של הרמב"ם, הוא אשר חיבר את ה"מגיד משנה" שהוא המקור של כל הלכה והלכה. ובמקומות שאין מגיד משנה, עשה זאת מרן הבית יוסף בספרו "כסף משנה".

והנה, כאשר קראתי את האגרת ההיא של הרמב"ם, רציתי מאוד לדעת מהי אותה הלכה בהלכות רוצח המדוברת. עברתי על כל הלכות רוצח ושם אין מגיד משנה, וחיפשתי בכסף משנה איזו הלכה הוא מזכיר את מקורה במסכת יבמות. ואין שום הלכה בהלכות רוצח שקשורה למסכת יבמות. וכיון שכך הלכתי לאאמור"ר מרן זצוק"ל שכל רז לא אניס ליה, ושאלתי אותו על אותה איגרת אם הוא יודע היכן ההלכה הזו, ולמה הכוונה? ענה לי 'כן, יש הלכה אחת שמופיעה גם במסכת יבמות (קכ:) וגם במסכת גיטין (ע:) שכתוב בה כך (פ"ה מהלכות רוצח ושמירת הנפש ה"ב): שחט בו רוב שנים' - אדם ששחט את חברו ולא מת מיד, 'ואין ידוע אם הרוח בבלתו' וכו'. ע"ש.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

